مديرية أوقاف حلب
دائرة شؤون المساجد
شعبة الشؤون العلمية

فقه الخلاف — مختصر المختصر

من فهم الاختلاف إلى العمل المشترك

◆ ◆ ◆

أفهمُ — أتأدّبُ — أحاورُ — أُديرُ وأتعاون

خلاصة الكتاب في فصوله التسعة عشر، للخطيب المتدرّب

الإصدار: الأول — جمادى الأولى ١٤٤٨ - تشرين الأول ٢٠٢٦م

بين يدي الكتاب

شكرٌ وبيان

الحمد لله الذي جعل اختلاف الألسنة والأفهام من آياته، وجعل ائتلاف القلوب من أجلّ نعمه، والصلاة والسلام على من ألّف الله به بين القلوب بعد الفرقة، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فهذا الكتاب ليس تصنيفًا مبتدأً، وإنما هو ثمرة كتبٍ سبقته وجهودٍ علمية تقدّمته. ولم يكن عملنا فيه إلا أن ضممنا ما تفرّق في تلك الكتب بعضه إلى بعض، ورتّبناه على أبواب الدورة الأربعة، وقرّبناه للخطيب في سياق واحد؛ فما كان فيه من صوابٍ فالفضل فيه لأهله، وما كان فيه من خللٍ في الجمع أو الترتيب فمنّا، ونستغفر الله منه.

وفي مقدّمة ما قام عليه الكتاب «المادة العلمية لدورة فقه الخلاف والحوار والعمل المشترك» التي أعدّتها أكاديمية تأصيل الوعي بحلب، وألقى محاضراتها أصحاب الفضيلة: الدكتور عمار العيسى، والدكتور معن كوسا، والدكتور خير الله طالب، والدكتور محمد بلال غنام. فعليها قام فصلا «قواعد الحكم على المخالف» و«قواعد الحوار وآدابه ومغالطاته» مضمونًا وترتيبًا، واستمدّت منها فصول أخرى طرفًا صالحًا من مادتها. وحقوق تلك المادة محفوظة لأصحابها، فلهم منّا جزيل الشكر وصادق الدعاء.

ثم كتب أئمة الخلاف وأدبه، قديمها وحديثها، وعشرة كتب مترجمة في علم النفس والتواصل والتفاوض، أُخذ منها ما يوافق الشرع وينفع الخطيب، ووُزن بميزان الوحي. وجُعل «ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي» مرجعًا حاكمًا على ذلك كله، ورُتّبت أبواب الكتاب على أيام منهج الدورة المعتمد.

وقد جُرّدت هذه النسخة من العزو والحواشي تخفيفًا على القارئ وإبقاءً لسياقها متصلًا، وأُثبت ذلك كله مفصّلًا في «النسخة الموثّقة بالعزو والمراجع»؛ فمن أراد أن يردّ كل قولٍ إلى مصدره وجده هناك.

نسأل الله أن يجزي كل من أسهم في هذه المادة خير الجزاء، وأن يجعلها خالصةً لوجهه، نافعةً للخطباء ومن يسمعهم. والحمد لله رب العالمين.

شعبة الشؤون العلمية في حلب

الفهرس

مدخل: الخلاف سنّة لا خلل ٤

الباب الأول: أفهم — لماذا يختلف أهل العلم؟ ٥

الفصل الأول: الخلاف: معناه وأنواعه ومراتبه ٥

الفصل الثاني: أسباب الخلاف: ثبوت النص وفهمه ٦

الفصل الثالث: القواعد الأصولية: كيف يولد الخلاف من المنهج ٧

الفصل الرابع: من الصحابة إلى المذاهب: كيف نشأ الخلاف واستقرّ ٨

الفصل الخامس: لماذا نعذر الأئمة؟ وكيف نتعامل مع أقوالهم ٩

الفصل السادس: حين لا يكفي الدليل: الأسباب النفسية للخلاف ١٠

الفصل السابع: سائغ أم غير سائغ؟ ميزان الخلاف المعتبر ١١

الباب الثاني: أتأدّب — النفس، والحكم على المخالف ١٣

الفصل الثامن: آفات النفس في الخلاف ١٣

الفصل التاسع: الغضب وملك النفس ١٤

الفصل العاشر: قواعد الحكم على المخالف ١٥

الفصل الحادي عشر: المخطئ والمبتدع: ضوابط التبديع وفقه الافتراق ١٦

الفصل الثاني عشر: أدب الأئمة في الخلاف ١٧

الباب الثالث: أحاور — الحوار مع المخالف ١٩

الفصل الثالث عشر: افهم مخالفك كما يفهم نفسه ١٩

الفصل الرابع عشر: قواعد الحوار وآدابه ومغالطاته ٢٠

الفصل الخامس عشر: كيف نتكلم حين نختلف ٢١

الفصل السادس عشر: كيف نراجع آراءنا ونفتح عقول غيرنا ٢٢

الباب الرابع: أُدير وأتعاون — من المنبر إلى العمل المشترك ٢٤

الفصل السابع عشر: المنبر: أين أتكلم وأين أسكت ٢٤

الفصل الثامن عشر: من الخلاف إلى الاتفاق ٢٥

الفصل التاسع عشر: العمل المشترك ٢٦

خاتمة: الوصية الجامعة ٢٨

مدخل

الخلاف سنّة لا خلل

قد يرقى خطيبان في جمعة واحدة منبرَي مسجدين متجاورين، فيقرّر أحدهما قولًا ويقرّر الآخر خلافه، ويخرج المصلّون وكلُّ فريق يظن أن إخوانه قد سمعوا باطلًا. غير أن من الخلاف ما يُكره لأنه يمزّق الصف، ومنه ما يُغتبط به لأنه يوسّع على الأمة؛ والفقه أن تعرف أيَّ الخلافين بين يديك، وكيف تمشي فيه.

- الخلاف سنّةٌ في حكمة الخالق لا خللٌ في الخلق؛ فكما لا يتطابق وجهان لا تتطابق العقول، وقد أخبر القرآن أن الناس <وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ> [هود: ١١٨]. والمذموم بغي المختلفين بعضهم على بعض.
- ما قدّره الله كونًا لا يلزم الرضا به شرعًا؛ فيُقبل الخلاف السائغ ويُنكر المذموم.
- وقع الخلاف والوحي ينزل: صلّى بعض الصحابة العصر في الطريق إلى بني قريظة وأخّرها آخرون، فلم يعنّف النبي ﷺ واحدًا منهم. فالسؤال ليس: هل نختلف؟ بل: كيف نختلف؟
- الناس في الخلاف طرفان: من يعذر كل مخالف فيُميّع الحق، ومن يضلّل كل مخالف فيضيّقه حتى لا يتسع لاثنين؛ والداعية يحتاج إلى موقف منضبط بينهما.
- فقه الخلاف فهمُ الخلاف نفسه: كيف ينشأ، وكيف يُحكم على أهله، وكيف يُدار؛ لا ترجيحٌ بين الأقوال، والفصل في المسائل لمجلس الإفتاء الأعلى.
- يجمع الكتاب ميراث الأئمة إلى دراسات النفس والتواصل، والحَكَم فيه الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، والدراسات شاهدٌ وأداة لا مرجع.
- يمضي الكتاب في أربعة أبواب: أفهم، ثم أتأدّب، ثم أحاور، ثم أُدير وأتعاون؛ إذ لا أدب قبل تأصيل، ولا حوار قبل أدب، ولا إدارة قبل حوار.

قاعدة

أن تنتقل من «مخالفي مُبطِل» إلى «مخالفي مجتهد»، ثم تعرف كيف تحاوره، وأين تتكلم وأين تسكت، وكيف تعمل معه فيما يجمعكما.

خلاصة الفصل

- الخلاف سنّة كونية، والمذموم البغي فيه، وقد أقرّ النبي ﷺ المجتهدين المختلفين.
- فقه الخلاف فهمٌ له وإدارة، لا ترجيح بين الأقوال.
- غاية الكتاب أن ترى في مخالفك أخًا اجتهد، لا خصمًا يكيد للدين.

الباب الأول

أفهم

لماذا يختلف أهل العلم؟

الفصل الأول

الخلاف: معناه وأنواعه ومراتبه

سجّل ابن تيمية أن طوائف من الأمة اقتتلت على شفع الإقامة وإيتارها، والأمران كلاهما مشروع. وفي المقابل عدّ ابن مسعود الخلاف شرًّا، ولم يرضَ عمر بن عبد العزيز باختلاف الصحابة حُمرَ النعم. وسبب ذلك أن «الخلاف» اسم واحد لأشياء متباعدة: فيه ما يفصل بين الكفر والإيمان، وفيه ما لا يزيد على اختيار عبارة دون عبارة. ومن لم يميّز أنواعه ومراتبه أوشك أن يقاتل على فرع يسعه، أو أن يُدخل في حرية الرأي ما لا يحتمل الرأي.

- الخلاف والاختلاف بمعنى واحد على الأقرب، وهو تعدّد الآراء في القضية الواحدة، تضادّت أو لا، أدّت إلى نزاع أو لا. فالنزاع طارئ عليه، فإذا آثر المختلفان الغلبة على الحق صار شقاقًا.
- باعتبار حقيقته: اختلاف تنوّع لا تنافي فيه، كالقراءات وصيغ الأذان والتشهد، وكلٌّ فيه مصيب والذم على من بغى؛ واختلاف تضادّ يحرم فيما قامت به الحجة بنص بيّن، ويسوغ فيما يحتمل التأويل، وضوابط الفصل بينهما في فصل «سائغ أم غير سائغ؟».
- باعتبار محلّه ثلاث مراتب: اختلاف في أصل الدين، واختلاف في قواعده الكلية وهو المؤدي إلى التفرق شيعًا، واختلاف في الفروع والجزئيات وهو لا يضر ولأهله أعظم العذر. وليس كل ما يُذكر في أبواب الاعتقاد من المرتبة الوسطى؛ فقد اختلف السلف في جزئيات من المغيّبات، واتفقوا على عدم التكفير بذلك.
- باعتبار دافعه: خلاف أملاه الحق وهو واجب، وخلاف أملاه الهوى وهو مذموم، وخلاف في الفروع يلتبس فيه الهوى بالتقوى، فيظن المرء أنه ينتصر للسنة وهو ينتصر لنفسه. فكل خلاف يوزن بسؤالين: أين وقع؟ وبأي دافع؟
- الخلاف مقدَّر كونًا محكوم شرعًا: لا يُحتجّ بوقوعه على قبوله، ولا يُنكَر سائغه لمجرد أنه خلاف. ولا يدخل أهل الفروع في ذمّ المختلفين، لأن المرحوم إن خالف فإنما يخالف تحرّيًا لقصد الشارع، فإذا تبيّن له الخطأ رجع.
- درجات الخلاف ست: كفر وإيمان، وحق وباطل، وخطأ وصواب، وراجح ومرجوح، وخلاف الأولى، وما لا ترجيح فيه؛ والمختلفان في محلّ الاجتهاد مأجوران، للمصيب أجران وللمخطئ أجر. ولكل درجة لغتها، فلا تجعل المرجوح باطلًا، ولا الكفر والإيمان وجهتي نظر.
- ذمّ العلماء للخلاف منصرف إلى التضاد فيما قامت به الحجة وإلى ما أملاه الهوى، ومدحهم له منصرف إلى التنوع والاجتهاد في الفروع. فلا تستدعِ نصوص الذم لمخالفك في فرع، ولا نصوص المدح لمن يهوّن من أصل.

قاعدة

الكليات والقطعيات محلّ اتفاق لا يسع فيه الخلاف، والجزئيات والظنيات محلّ نظر لا يضرّ فيه الخلاف؛ فلا تُرفع جزئية إلى منزلة الأصل الكلي، ولا يُهوَّن من أصل كلي بحجة أنه «رأي».

خلاصة الفصل

- الخلاف تعدّد في النظر، والنزاع طارئ عليه.
- يوزن كل خلاف بحقيقته ومحلّه ودافعه، لا باسمه.
- لكل درجة من درجات الخلاف لغتها، فلا تُرفع مسألة فوق درجتها ولا تُنزل دونها.

الفصل الثاني

أسباب الخلاف: ثبوت النص وفهمه

استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه المهاجرين والأنصار في دخول الشام وفيها الوباء، فاختلفوا عليه، حتى حدّثه عبد الرحمن بن عوف بنهي النبي ﷺ عن القدوم على أرض الوباء؛ لم يكن في المجلس هوى، بل نصٌّ غائب. واليوم يقرأ إمامان قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣]، فيتوضأ أحدهما من مسّ يد زوجته ولا يتوضأ الآخر. والسؤال المتأني ليس: ما الذي في قلب كل منهما؟ بل: ماذا جرى للنص في طريقه إليه؟ فالأصل أنه لا يتعمد أحد من الأئمة المقبولين مخالفة السنة، وإنما ترجع أعذارهم إلى أربعة أبواب:

- **ثبوت النص:** لم يُحط أحد بالسنة كلها؛ فقد خفيت سنة الاستئذان على عمر حتى أعلمه بها أبو موسى، وتوقّف عمر في خبر فاطمة بنت قيس في نفقة المبتوتة خشية الوهم لا اتهامًا بالكذب. فقد لا يبلغ العالمَ الحديثُ، أو يبلغه ولا يثبت عنده، أو يشترط لقبوله ما لا يشترطه غيره، أو ينساه، أو تأتي الآية بقراءتين، أو تعرض للرواية علة تغيّر معناها.
- **فهم النص:** قد يثبت النص ويحتمل وجوهًا: لفظ مشترك كالقرء بين الطهر والحيض، أو حقيقة ومجاز كاللمس في آية الوضوء، أو إعراب وتركيب، أو نص يؤخذ مفردًا ويأخذه غيره مع مجموع النصوص، أو عام يراه بعضهم مخصوصًا، أو دلالة خفيت على العالم. وعلى هذا اختلف الإمامان: أحدهما يحمل اللمس على حقيقته، والآخر على الجماع كما قال ابن عباس، وكلاهما يتّبع القرآن كما فهمه.
- **التعارض والنسخ:** قد يرى العالم في مقابل النص دليلًا أقوى أو يراه منسوخًا. والتعارض بين أدلة الشرع ظاهري لا حقيقي، ومن أكثر صوره دعوى الإجماع، وكثيرًا ما تكون عدمَ علمٍ بالمخالف. ومن عمل بمنسوخ لم يبلغه ناسخه فهو معذور، كما بقي ابن مسعود يطبّق في الركوع ولم يبلغه النسخ.
- **ما لا نص فيه:** النصوص محدودة والوقائع متجددة، فيجتهد العلماء بالقياس والمصلحة والعرف وتحقيق المناط، كما اختلف الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة، وقد يتفق العالمان على الحكم الكلي ويختلفان في تنزيله على الواقعة المعيّنة؛ ومنه سعة أرادها الشرع كصيغ الأذان.
- من لم يبلغه الحديث لم يكلَّف أن يعمل بموجَبه؛ فالعتب على من قصّر في الطلب، لا على من اجتهد فيما وصله.
- هذه الأسباب كلها علمية منهجية، ليس فيها الهوى ولا العناد ولا بغض السنة. فمن خالفك باجتهاد معتبر لم يخطئ في دينه، بل ربما أصاب حيث أخطأتَ أنت.

- وإذا كان الخلفاء الراشدون قد فاتهم بعض السنة، فأحرى بخطيب اليوم أن يتواضع لاحتمال أن يكون عند مخالفه ما ليس عنده.
- احتمال النصوص للوجوه سعة مقصودة، ولو شاء الله أن يرفع الخلاف في عدة المطلقة لجاء اللفظ بالحيض صريحًا لا بالقروء. فحمل الناس كلهم على قول واحد في مسائل الاجتهاد مخالف لحكمة التشريع، وذلك في خلاف أهل العلم المتأهلين فيما يحتمله النظر.

قاعدة

كل خلاف معتبر بين أهل العلم يرجع إلى أحد أربعة أبواب: نصٌّ لم يثبت عند أحدهما، أو ثبت عندهما واختلفا في فهمه، أو فهماه ورأى أحدهما له معارضًا أقوى أو ناسخًا، أو مسألةٌ لا نص فيها أصلًا.

خلاصة الفصل

- لا يتعمد أحد من الأئمة المقبولين مخالفة السنة، ولكل خلاف معتبر سبب علمي.
- ترجع الأسباب إلى ثبوت النص، وفهمه، والتعارض والنسخ، وما لا نص فيه.
- سؤالك الأول حين تسمع قولًا يخالف قولك ليس: ما الذي في قلبه؟ بل: من أي باب جاء قوله؟

الفصل الثالث

القواعد الأصولية: كيف يولد الخلاف من المنهج

يتوضأ رجل ثم يرعف قبل أن يصلي، فيقول الفقيه الحنفي: انتقض وضوؤه، ويقول الشافعي: هو على طهارته. ليس عند أحدهما نص غاب عن صاحبه، ولا يختلفان في معنى لفظ، وكلاهما يعلم أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء بالإجماع؛ إنما افترقا في سؤال أخفى: لماذا ينقض؟ فمن رأى العلة خروج النجاسة عدّى الحكم إلى الدم والقيء، ومن رآه تعبديًّا وقف به حيث ورد. وهكذا كثير من الخلاف في الفروع: ثمرةٌ لخلاف أسبق منه في المنهج.

- القواعد الأصولية مناهج يضعها المجتهد بين عينيه قبل الاستنباط، فهي تسبق الفقه كما يسبق الأساسُ البناء؛ وقد عمل بها الصحابة في أحكامهم قبل أن تُدوَّن.
- لكل إمام ترتيبٌ للأدلة تتمايز به المذاهب قبل أن تتمايز في المسائل، وكثير من الأصول المنسوبة إلى الأئمة خرّجها أتباعهم على فروعهم، وبعض الخلاف الأصولي يكاد يكون في الأسماء.
- إذا تعارض دليلان في الظاهر جمع المجتهد بينهما، أو أخذ بالمتأخر ناسخًا، أو رجّح أحدهما؛ والخلاف يدخل من كل مسلك، في إمكان الجمع أو في التاريخ أو في المرجّح؛ ففي نكاح المحرم رجّح الجمهور رواية صاحبة القصة، ورجّح أبو حنيفة رواية ابن عباس بفقهه.
- فيما لا نص فيه يختلفون في حجية القياس، ثم في تعيين العلة، وقد يتفق المثبت والنافي في الحكم ويفترقان في الطريق، فقاذف الرجال المحصنين يُجلد عند الجمهور قياسًا، وعند ابن حزم بالنص.
- أشد القواعد المختلف فيها أثرًا في الفروع ست: مفهوم المخالفة، ودلالة العام، والمطلق والمقيد، والزيادة على النص، والأمر المجرد، والنهي وفساد المنهي عنه.

- ليس كل خلاف في الفروع راجعًا إلى أصل مختلف فيه، فقد يتفق العالمان في القاعدة ويختلفان في تنزيلها؛ وما وسّع فيه الشارع، كصيغ الأذان، يُقرّكله ولا يُطلب لإحدى صوره ناسخ أو مرجّح.
- الترجيح بين هذه الأصول عمل أهل الاختصاص، لا يحسمه منبر الجمعة؛ فالذي يعيد وضوءه من الرعاف ليس متشددًا، والذي لا يعيده ليس متساهلًا، وكلاهما وفيّ لأصل إمامه.

قاعدة

الفرع ثمرة أصله: فإذا اختلف العالمان في الأصل اختلفا في الفرع ولو قرآ نصًّا واحدًا بلغة واحدة؛ فسَلْ عن المنهج قبل أن تحكم على النتيجة.

خلاصة الفصل

- كثير من الخلاف في الفروع ثمرة خلاف في الأصول، ولكل مذهب منهج يلتزمه في كل باب.
- أشد القواعد أثرًا: المفهوم، والعام، والمطلق والمقيد، والزيادة على النص، والأمر والنهي.
- الخلاف المبني على الأصول خلاف منهج لا خلاف هوى؛ فسَلْ عن الأصل قبل أن تحكم على القول.

الفصل الرابع

من الصحابة إلى المذاهب: كيف نشأ الخلاف واستقرّ

يسأل شابٌّ: لماذا أربعة مذاهب؟ أما كان الصحابة على قول واحد حتى جاءت المذاهب ففرّقت الأمة؟ ويسأل آخر: أليس من ترك مذهب أهل بلده قد خرج عن الجادّة؟ والسؤالان يصدران عن صورة للتاريخ لم تقع قط. فالخلاف أقدم من المذاهب: وُلد في حياة النبي ﷺ، ونما بين أصحابه بعد وفاته، وتفرّق معهم في الأمصار، ثم جاءت المذاهب فجمعت شتاته في مدارس لها أصول معلنة.

- في حياة النبي ﷺ وقع الخلاف في الفهم والتطبيق، كخبر صلاة العصر في بني قريظة، فكان ﷺ مرجعًا يحسمه، وأقرّ الأخذ بالظاهر والنظر إلى المقصود معًا، وأنكر على من أفتى بغير علم، وحرس القلوب أن يتسرّب إليها اختلاف الظاهر.
- بعد الوفاة اختلف الصحابة لأسباب علمية: حديث لم يبلغ بعضهم، أو وهم، أو لفظ فات سياقه، أو علة اختلفوا فيها؛ فاختلفت آراؤهم وبقيت قلوبهم مؤتلفة، فخالف ابن مسعود عمرَ في نحو مئة مسألة وهو يثني عليه.
- تفرّق الصحابة في الأمصار فحمل كل بلد علم من نزله، ونشأت مدرستا المدينة والكوفة بمنهج واحد ومادة مختلفة.
- خرج من المدرستين منهجا أهل الحديث وأهل الرأي، وكلاهما من ورع واحد: هؤلاء تهيّبوا الرأي، وأولئك تهيّبوا الرواية؛ والحق أن يُجبر خلل كلٍّ منهما بالآخر.
- قامت المذاهب على هذا الإرث، وأبى مالك أن يُحمل الناس على موطئه، ووضع الشافعي أول تدوين في أصول الفقه، وخرج مذهب أحمد من مدرسة أهل الحديث؛ وكانت المذاهب المتبوعة أكثر من أربعة، فبقي منها ما ولِيَ أصحابه القضاء والإفتاء.
- بعد المائة الرابعة غلب الجدل والتقليد؛ والتقليد المشروع أن يتّبع من جهل الأدلة عالمًا راشدًا، مستعدًّا لترك قوله إذا ظهر الدليل، والمذموم أن يعتقد امتناع الخطأ على إمامه.

- صلّى أعلام المدارس بعضهم خلف بعض، وروى بعضهم عن بعض، ومن منع ذلك فقد خالف إجماع القرون الأولى؛ وعلى هذا الأصل نصّ ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي في الاعتراف بالمذاهب العقدية الثلاثة إلى جانب المذاهب الفقهية الأربعة.

قاعدة

المذاهب لم تصنع الخلاف، بل ورثته عن الصحابة والتابعين ونظّمته: جمعت أقوالًا متفرقة في الأمصار في مدارس لها أصول معلنة، فصار لكل قول مأخذ يُعرف ودليل يُناقش.

خلاصة الفصل

- الخلاف أقدم من المذاهب، وقد ضُبط في حياة النبي ﷺ بمرجع وأهلية وحراسة للقلوب.
- اختلف الصحابة والتابعون في الآراء وائتلفوا في القلوب، والمذاهب نظّمت هذا الإرث.
- مخالفك في الفروع يقف في الغالب على أرضٍ وطئها صحابيٌّ قبله.

الفصل الخامس

لماذا نعذر الأئمة؟ وكيف نتعامل مع أقوالهم

قرأ طالب علم حديثًا صحيحًا، ثم وجد إمام مذهبه قد أفتى بخلافه. قيل له في مجلس: الإمام أعلم منك، فدع الحديث؛ وقيل له في آخر: هذا قول خالف السنة، وصاحبه متعرّض للوعيد. والجوابان على تضادّهما يشتركان في خطأ واحد: أن تعظيم النص وعذر العالم لا يجتمعان. والحق أنهما يجتمعان: نعذر الإمام دون أن نترك الدليل، ونتبع الدليل دون أن نؤثّم الإمام.

- ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة يتعمّد مخالفة السنة في دقيق ولا جليل؛ فإن خالف قوله حديثًا صحيحًا فله عذر: نص لم يبلغه، أو لم يثبت عنده، أو فهمه على وجه آخر، أو رأى له معارضًا أو ناسخًا، وقد تكون له حجة لم تبلغنا.
- ومع ذلك لا يُترك الحديث الصحيح لقول أحد، لأن الخطأ إلى آراء العلماء أقرب منه إلى الأدلة؛ فهو معذور في تركه، ونحن معذورون في ترك قوله.
- المجتهد المخطئ معذور مأجور، لأن لحوق الوعيد مشروط بالعلم أو التمكن منه؛ والعذر شيء والإصابة شيء آخر، ففي خبر بني قريظة لم يعنّف النبي ﷺ أحدًا من الفريقين، وكان الذين صلّوا في الطريق أصوب. ولا يدخل في العذر من تكلم بغير علم أو نصر ما يعلم أنه باطل.
- أحاديث الوعيد في مواضع الخلاف يُعمل بها على العموم، ولا تُنزَّل على مجتهد معيّن؛ فلا نترك النص من أجل العالم، ولا نؤثّم العالم من أجل النص. والوعيد نفسه يتخلّف عن المعيّن لموانع: التوبة، والاستغفار، والحسنات الماحية، والمصائب، والشفاعة، ورحمة أرحم الراحمين.
- الناس أمام خلاف العلماء ثلاث مراتب: عالم يتبع الدليل، وطالب علم يتبع ما وضح له مع الاحتراز وسؤال من فوقه، وعامي يسأل أهل العلم ومذهبه فتوى مفتيه.
- التمذهب جائز عند الجمهور ما دام اتباعًا لعالم راشد مع الاستعداد لترك قوله إذا صح الدليل، والمذموم التعصب.
- في المسألة السائغة لا إنكار ولا إلزام، والنقاش فيها بالحجة؛ وفي القائل لا تنقّص ولا هجر ولا ولاء وبراء؛ ولا تلازم بين كون المسألة سائغة وكون المخالف معذورًا، فالحكم على المسألة باب والحكم على الشخص باب آخر.

- أكثر خلاف الفقهاء في الأَولى لا في أصل المشروعية، كالجهر بالبسملة والإسرار بها؛ ومن عرف ذلك استحيا أن يجعله سببًا لقطيعة.

> **قاعدة**
>
> **نُحسن الظن بالإمام فلا نتهمه بتعمّد المخالفة، ونُعظّم الدليل فلا نتركه لقول أحد؛ فالعذر للقائل، لا للقول.**

> **خلاصة الفصل**
>
> - الأئمة لا يتعمدون مخالفة السنة، ولمن خالف منهم حديثًا عذر، والحديث مع ذلك لا يُترك.
> - الوعيد يُثبت على العموم ولا يُنزَّل على مجتهد معيّن.
> - من علم الدليل اتبعه، ومن لم يعلم سأل، ولا إنكار ولا هجر في الخلاف السائغ.

الفصل السادس

حين لا يكفي الدليل: الأسباب النفسية للخلاف

سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه يومًا: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة وكتابها واحد؟ وقد عرفنا ما يجري للنص في طريقه إلى العالم، وبقي أن نعرف ما يجري في نفس من يقرؤه؛ فقد يسمع أخوان الأدلة نفسها ثم يفترقان وكلٌّ منهما أشدّ اقتناعًا بقوله مما كان. فبين النص والحكم نفسٌ تقرأ، يدخلها الظن في إدراكها والهوى في إرادتها، وقد جمعهما قوله تعالى: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ﴾ [النجم: ٢٣]. ومعرفة هذه المزالق مرآة يرى بها المرء نفسه قبل غيره، لا مِبضَع يجرح به مخالفه.

- **الميل يسبق الدليل**: في النفس راكب صغير على فيل ضخم؛ يأتي الحكم حدسًا سريعًا، ثم يأتي التعليل ليسوّغه كما يرافع المحامي عن موكّله. والعلم والذكاء لا يعصمان من ذلك؛ فالهوى لا يُعرض عن الدليل، وإنما يستأجره.
- **الميزان المزدوج**: نسأل عمّا نحب: هل يمكنني أن أصدّقه؟ فيكفينا دليل واحد؛ وعمّا نكره: هل يجب عليّ أن أصدّقه؟ فيكفينا سبب واحد للشك. وطالب الحق يكتب ما له وما عليه.
- **الجواب عن سؤال أسهل**: إذا صعب السؤال أجاب الذهن عن أسهل منه ولم يشعر، فيسأل: هل أحب قائله؟ بدل: هل قوله صحيح؟ ويسأل: هل هو مذهب بلدي؟ بدل: هل هو معتبر؟
- **القصة الناقصة والمرساة**: يبني الذهن من القليل الحاضر قصة تامة، ويجعل أول ما سمعه مرساة لما بعده؛ ولذلك أُمر القاضي ألا يقضي للأول حتى يسمع كلام الآخر.
- **الهالة والثقة المفرطة**: يمتد الانطباع عن جانب من الشخص إلى سائره، فيصير المحبوب مصيبًا في كل شيء والمخالف مخطئًا في كل شيء؛ والثقة شعور لا دليل، فالقول يوزن بدليله لا بقائله ولا بيقين صاحبه؛ ومن العلم أن يقول المرء لما لا يعلم: الله أعلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه (رواه البخاري).
- **موازين متعددة**: قد يتقابل صادقان يعظّم كلٌّ منهما قيمة حقة، كالعدل والتوقير، ويقدّم أحدهما ما يؤخّره الآخر؛ وتسمية القيمة التي تحرّك المخالف تنزع من الخلاف تهمة سوء النية.

- **الانتماء يجمع ويُعمي**: يبدو المذهب الذي نشأ عليه المرء أصح قبل أن ينظر في دليله، لأن الألفة تلتبس بالحقيقة؛ وقد أعاد الإسلام تعريف النصرة، فنصرة الأخ الظالم أن تأخذ على يده.
- **المخرج نظرٌ ثانٍ**: تبيّنٌ وتأنٍّ وشورى، وإبطاءٌ حيث يزلّ النظر الأول: عند الغضب، والخبر الواحد، والتعميم من حالات قليلة، والوصف الأول الذي أُلقي إليك.

> **قاعدة**
>
> **الميل يسبق الحجة ثم يستأجرها؛ فاتّهم راكبك قبل راكب غيرك، وزِن ما تحب بالصرامة التي تزن بها ما تكره.**

> **خلاصة الفصل**
>
> - بين النص والحكم نفسٌ يدخلها الظن والهوى، والعلم والذكاء لا يعصمان منهما.
> - النظر الأول يقفز ويستبدل ويبني من القليل قصة تامة، والانتماء يجمع ويُعمي.
> - المخرج نظرٌ ثانٍ وشورى، وسؤال يلازمك في كل خلاف: ما الذي فاتني؟

الفصل السابع

سائغ أم غير سائغ؟ ميزان الخلاف المعتبر

أكثر الخصومات بين الخطباء ليست خلافًا في الميزان؛ فكلهم يقول: لا تهاون في القطعيات، ولا إنكار على من أخذ بقول إمام معتبر في مسألة اجتهادية. وإنما يختلفون في موضع المسألة من الميزان: أحدهم يضعها في الأصول، والآخر في الفروع. فإذا أدرك الخطيب أن خصومته مع أخيه خلافٌ في التصنيف لا في الديانة، انخفضت حرارتها، واحتاج إلى ميزان يسكّن به كل مسألة في درجتها.

ضوابط الخلاف السائغ

- **الخلاف السائغ** ما صدر عن اجتهاد مأذون فيه شرعًا: من أهلٍ للنظر، في مسألة للنظر فيها مجال؛ وقد جعل النبي ﷺ للمجتهد المخطئ أجرًا، فخلافه غير مذموم.
- **شروطه خمسة**: أهلية الناظر، وبذل الوسع، وتجرّد القصد، وظنّية المسألة، وسلامة الأثر من الفرقة. وأظهرها شرطان يُريان: محلّ المسألة وأهلية القائل؛ فاحكم بهما، ولا تفتّش في النيات.
- **محلّ الاجتهاد** كل حكم ليس فيه دليل قطعي، والاختلاف السائغ في الفروع والجزئيات دون الأصول والكليات. وليست كل مسألة حُكي فيها قولان اجتهادية، فما خالف سنة ثابتة أو إجماعًا ليس كغيره؛ والشاذّ ونوادر الرخص لا يُعتدّ بها خلافًا.
- **الأهلية** يشهد بها أهل العلم لا صاحبها، والاجتهاد يتجزأ؛ ومن تكلم بغير أهلية لم يدخل قوله في الخلاف المعتبر ولو أصاب.
- **في العقيدة** لا خلاف في الكليات القطعية، والجزئيات يسع فيها النظر؛ وخلاف المدارس العقدية الثلاث معتبر بنص ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي، يُبحث في مجالسه بين أهل الاختصاص ولا يُطرح على المنبر.
- **الخلاف رحمة** معنًى لا حديثًا؛ فما يُتداول حديثًا بلفظ: اختلاف أمتي رحمة، لا يثبت. والرحمة رفعٌ للحرج عن المجتهد لا تصويب لكل قول، والسعة لا تؤخذ إلا من أهلها.

- **الخلاف المذموم** صورة معكوسة لشروط السائغ، وأخفاه على الخطباء أن تنقلب المسألة الاجتهادية نفسها مذمومة بالبغي والعصبية في طريقة الخلاف. أما قاعدة «لا إنكار في مسائل الاجتهاد» فمحلّها مسائل الاجتهاد لا كل مسألة فيها قولان، ولا تمنع مناقشة الأدلة في مجالس العلماء.

سلّم التصنيف وأسئلة الميزان

تُسكَّن المسائل في سبع درجات: ثلاث خارج دائرة السائغ هي القطعيات، والخلاف غير السائغ، والشاذّ والزلّة؛ وأربع داخلها هي الاجتهاديات العقدية، والاجتهاديات الفقهية، والمستحدثات والوسائل، وخلاف التنوّع. ولكل درجة استجابتها: بيان وتعليم في الأولى، وبيان الخطأ ورفع الأمر إلى الجهة المختصة في الثانية، وترك الاعتداد بالشاذ دون تشنيع على قائله، وحوار علمي في مجالسه للعقدية، ولا إنكار مع العمل بعرف المسجد في الفقهية، وسعة صدر في المستحدثات، وألا يُعاب من فعل الجائز في التنوّع. وأخطر الخطأ نقل المسألة من درجتها: رفع الفروع إلى منزلة الأصول، أو إنزال القطعي إلى الاجتهادي تمييعًا.

وقبل أن تتكلم في مسألة فاسأل: أيصدق القولان معًا؟ أفيها قاطع؟ أيخالف القول نصًّا أو إجماعًا بتقرير أهل العلم لا برأيك وحدك؟ أله سلف معتبر؟ أقائله أهل في بابه؟ أكلية هي أم جزئية؟ ثم ما الاستجابة التي تقتضيها درجتها، وأين قناتها؟ فمسألة نقض الوضوء بلمس المرأة مثلًا ظنية الدلالة، لكل قول فيها أئمة متبوعون، فهي في الاجتهاديات الفقهية: لا إنكار فيها.

> **قاعدة**
>
> **كلما نزلتَ في السلّم ضاقت مساحة الإنكار واتسعت مساحة الاحتمال؛ وإنكار الفعل شيء، وتبديع الشخص شيء آخر تمامًا.**

> **خلاصة الفصل**
>
> - الخلاف السائغ اجتهاد مأذون فيه: مسألة في محلّ الاجتهاد، وقائل متأهّل.
> - سلّم التصنيف سبع درجات، لكل درجة استجابتها وقناتها، وأخطر الخطأ نقل المسألة من درجتها.
> - أكثر الخصومات خلاف في التصنيف لا في الديانة، فزن المسألة بأسئلة الميزان قبل أن تتكلم.

الباب الثاني

أتأدّب

النفس، والحكم على المخالف

الفصل الثامن

آفات النفس في الخلاف

خطيبان طلبا العلم على شيخ واحد، ثم اختلفا في القنوت، فتبادلا الردود على المنابر حتى صارا يلتقيان في الجنازة فلا يتصافحان. والأدلة لم تتغير منذ ذلك اليوم، والذي تغيّر هو النفسان. فالعلم بأعذار الأئمة وحده لا يكفي؛ لأن نقص العلم يفسّر أن يختلف الناس، ولا يفسّر أن يتعادوا. والآفات التي تقلب الخلاف السائغ نزاعًا كثيرة، أظهرها في حياة الخطيب أربع.

- **المراء** طعنٌ في كلام الغير لتحقيره وإظهار المزيّة عليه، وهو طلب للعلوّ لا للحق، مذموم وإن كان صاحبه محقًّا؛ وقد ضمن النبي ﷺ بيتًا في ربض الجنة لمن تركه وإن كان محقًّا (رواه أبو داود، وهو حسن).
- **علاج المراء** أن تفحص غايتك، فإذا وجدت لذة الغلبة فاسكت؛ وأن تبيّن الحق مرة ثم تدعه، وتجعل ردّك دون ما تلقيت لا فوقه، لأن ميزانك في تقدير ما أصابك مائل بطبعه.
- **التعصب** أن يصير الانتماء إلى مذهب أو شيخ أقوى من الدليل، فيأتي الحكم أولًا ثم تُجلب الحجج لتحرسه، ويتنابز الناس بالألقاب. وليس المذموم اتباع الأئمة، بل اتباع العالم لشخصه لا لعلمه.
- **علاج التعصب** العدل مع المخالف كالعدل مع الموافق، واختبار الحكم بتبديل القائل، وأن يبقى الشيخ شيخًا ويبقى الخطأ خطأ؛ فقد تبرّأ النبي ﷺ مما صنع خالد ببني جذيمة، لا من خالد (رواه البخاري).
- **الطعن في النيات** دعوى على الغيب؛ والشرع يحكم بالظاهر ويكِل السرائر إلى الله، وقد سأل النبي ﷺ حاطبًا عن دافعه قبل أن يحكم عليه (متفق عليه). ومنشأ هذه الآفة أن كل امرئ يحسب أنه يرى الأشياء كما هي، فيظن من لم يقتنع بقوله مغرضًا.
- **علاج الطعن في النيات** أن تفصل ما رأيت عن رأيك فيما رأيت، وأن تصف الفعل وتدع الصفة كمتشدد ومميّع، وأن تعطي مخالفك من العذر ما تعطيه نفسك.
- **تبرير الذات** أن يهرب المرء من ضيق التنافر بين صورته عن نفسه وخطئه، فيقول: لم يكن ذلك خطأ. وهو أخطر من الكذب الصريح، لأن صاحبه يصدّق نفسه، ثم يباعد بين المتقاربين خطوة خطوة.
- **الرجوع إلى الحق** خير من التمادي في الباطل، كما كتب عمر إلى أبي موسى؛ فقل: أخطأتُ، بضمير المتكلم وبلا «لكن»، واستحلّ أخاك إن ظلمته.

قاعدة

لا يصير الخلاف السائغ نزاعًا بقوة الدليل، بل بآفة في النفس: مراءٍ يطلب الغلبة، أو تعصبٍ يقدّم الانتماء على الحق، أو ظنٍّ يحكم على القلوب، أو كبرٍ يأبى صاحبه أن يقول: أخطأتُ.

خلاصة الفصل

- المراء طلب للغلبة، مذموم وإن كان صاحبه محقًّا؛ فبيّن الحق مرة ثم دعه.
- التعصب يقدّم الانتماء على الدليل، والطعن في النيات دعوى على الغيب؛ فاعدل، واحكم بالظاهر، وصف الفعل ودع الصفة.
- تبرير الذات يغلق باب التصحيح، والاعتراف بالخطأ يرفع صاحبه ولا يضعه.

الفصل التاسع

الغضب وملك النفس

قد تعرف المسألة وأدلتها، وتدخل المجلس واثقًا بأنك ستُحسن البيان، ثم يقاطعك رجل بكلمة فيها تعريض بعلمك أو بشيخك، فيعلو صوتك قبل أن تقرر أن تعليه، وتخرج وقد خسرت المسألة والرجل معًا. لم يخذلك علمك؛ خذلتك ثوانٍ معدودة بين الكلمة التي استفزّتك والكلمة التي قلتها. وفي هذه الثواني قلب النبي ﷺ مقياس القوة: «ليس الشديد بالصُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» (متفق عليه)؛ فالقوي من يصرع اندفاعه لا من يصرع مخالفه، والحجة الصحيحة تضيع إذا قالها لسان غاضب.

- يغضب الناس في الخلاف غالبًا لا لأن المسألة تستحق الغضب، بل لأن شيئًا منهم مهدَّد: علمهم أو مكانتهم أو شيخهم أو مذهبهم؛ وأشد ما يكون ذلك على المتديّن، لأن غضبه يلبس ثوب الغيرة على الدين فيعسر عليه أن يرى فيه حظّ نفسه.
- الغضب لله محمود وللنفس مذموم؛ فإن كانت المسألة مما يسوغ فيه الاجتهاد فغضبك فيها أقرب إلى الانتصار للنفس، لأن الحرمة لا تُنتهك بقول مجتهد.
- «الاختطاف العاطفي» استعارة لا حقيقة عصبية مقرّرة، لكن معناها صادق: في ذروة الغضب يتصرف المرء قبل أن يفهم؛ ولهذا نُهي القاضي أن يقضي وهو غضبان، والخطيب الذي يحكم على مخالفه ويفتي جمهوره أولى بأن يمسك حتى يهدأ.
- سمِّ شعورك وأنت تجده، فالشعور إذا صار كلمة صار في قبضة العقل، وراقب إشاراتك: حرارة الوجه، وارتفاع الصوت، والصمت الغريب.
- بين فعل مخالفك وشعورك قصة ترويها أنت؛ فافصل الواقعة عن تفسيرها، وأكمل قصص الضحية والشرير والعاجز بسؤال: لماذا يفعل إنسان عاقل كريم ما يفعله هذا؟
- مفاتيح اللحظة الحرجة: لا تغضب، واستغفر قبل اللقاء، واسكت، واجلس إن كنت قائمًا، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأجّل الجواب، وخذ استراحة عشرين دقيقة لا تجترّ فيها، وأمهل الردّ المكتوب يومًا.
- عبّر عن غضبك بالحاجة التي وراءه لا باللوم، واشكُ الفعل ولا تحاكم الفاعل، واحذر الاحتقار؛ ولا تصعد المنبر غاضبًا، فإنك تنقل غضبك إلى المصلين جميعًا.

- الحلم يُكتسب بالتحلّم والتدرّب في المواجهات الخفيفة، ومقياسه سرعة العودة إلى الهدوء لا انعدام الاهتزاز.

> **قاعدة**
>
> **لا فتوى، ولا ردّ، ولا حكم على مخالف، في ساعة الغضب.**

> **خلاصة الفصل**
>
> - القوة أن تملك نفسك عند الغضب لا أن تغلب مخالفك.
> - افصل الواقعة عن القصة، ولا تحكم ولا تردّ وأنت غاضب.
> - اسكت، واجلس، واستعذ، وأجّل الجواب؛ والحلم يُكتسب.

الفصل العاشر

قواعد الحكم على المخالف

لم يسلم الشاطبي، وهو من أفنى عمره في بيان السنة والتحذير من البدعة، من التبديع؛ فقد نُسب إلى إنكار نفع الدعاء لأنه لم يلتزم الدعاء الجماعي في أدبار الصلوات، وإلى الرفض لأنه لم يلتزم ذكر الخلفاء في الخطبة. وقد شكا مالك في زمانه قلّة الإنصاف، فكيف بزمان صار فيه لكل أحد منبر؟ والسؤال الذي يواجه الخطيب ليس: هل أحكم على مخالفي؟ فهذا لا مفرّ منه؛ بل: بأي ميزان أحكم؟ وجواب الباب كله في معنى **الإنصاف**: أن تعطي غيرك من الحق ما تستحقه لنفسك.

الدعائم والموازين

- الحكم على الناس ضرورة مشروعة، والنقد من حراسة الدين، لكنه من حصائد الألسن وحقوق العباد؛ والخلل فيه بين غلوّ يفرّق الأمة وتساهل يخلط الحق بالباطل، وقد رفض ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي في بنده (ثالثًا/٥) الأمرين معًا.
- العلم أن تفهم قبل أن تحكم: يُفسَّر كلام المتكلم بعضه ببعض، ويُحمل لفظه على عرف قومه، ويُنظر في سيرته قبل محاكمة عبارته؛ فالكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما الباطل والآخر الحق. فإن لم تعرف ذلك فليس لك أن تحكم، وحسبك أن تسكت أو تسأل.
- العدل أن تتثبّت من الخبر ولا تعتمد على الكلام الشائع، وأن تتجرّد لطلب الحق لا للانتصار لنفسك ومذهبك؛ فأكثر الخصومات بين رجلين في كل منهما حق وباطل، يبصر كلٌّ منهما باطل صاحبه ويعمى عن باطله.
- الورع أن تحسن الظن بالمسلم، فالأصل فيه السلامة، وأن تخاف على نفسك من عرضه أكثر مما تخاف عليه من خطئه؛ فناقل كل ما يُقال عن مخالفه شريك في الكذب وإن لم يختلق حرفًا.
- وازن بين الحسنات والسيئات، فمن خلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا لا يُحَبّ بإطلاق ولا يُبغض بإطلاق؛ وفرّق بين مقام الردّ الذي يُقتصر فيه غالبًا على بيان الخطأ، ومقام التقويم الذي تُذكر فيه المحاسن والمساوئ معًا.
- احكم بالظاهر ودع السرائر لله، فمن قال عن مخالفه إنه يريد الفتنة أو الشهرة فقد ادّعى علمًا لا يملكه؛ واحمل المشتبه من كلام مخالفك على المحكم منه، وارفق به، وزن موقفك منه، صلةً خلفه وتعاونًا معه وردًّا عليه، بالمصالح والمفاسد.

قواعد ومزالق

- كلام الأقران بعضهم في بعض يُطوى ولا يُروى، وإنكار الفعل غير تبديع الفاعل، والعالم لا يسقط بخطئه، والعقوبة الدنيوية لا تنفي الصلاح، والتغليظ لسبب لا يُعمَّم بعد زواله؛ ومنعُ رجل من منبر لمصلحة رآها أهل الشأن ليس حكمًا على دينه.
- أخطر مثارات الغلط: تحويل المقولات الجزئية إلى قواعد مطلقة، وإلغاء الموازنة، وتقديس أقوال الأفراد، والتبديع المتسلسل الذي يُلزم المخالف بتبديع من بدّعه غيره؛ وطريقة الأئمة فيمن اشتدّ فيهم الخلاف أن يذكروا الصواب والخطأ معًا، بلا غلوّ ولا جفاء.

قاعدة

لا يصح حكم على أحد إلا بثلاث: علمٍ يصحّح التصوّر، وعدلٍ يقوّم الميزان، وورعٍ يحرس اللسان.

خلاصة الفصل

- الحكم ضرورة، والإنصاف فيه فريضة: أن تعطي مخالفك ما تستحقه لنفسك.
- علمٌ وعدلٌ وورع، ثم موازنة وحكم بالظاهر ورفق ووزن بالمصالح.
- أنكر القول واعذر القائل، ولا تغلُ في مخالفك ولا تجفُ عنه.

الفصل الحادي عشر

المخطئ والمبتدع: ضوابط التبديع وفقه الافتراق

خرج شابّ من درس في البدعة وقد حفظ نصوص ذمّها وحديث الافتراق، فرأى إمام المسجد المجاور يصلّي على مذهب غير مذهبه، فقال لرفيقه واثقًا: هذا من الفرق الهالكة. لقد وضع نصوصًا صحيحة في غير موضعها: جعل المسألة الفقهية بدعة، والبدعة فرقة، والفرقة نارًا. والخطر في هذا الباب ذو حدّين: أن تُهوَّن البدعة حتى تُسمّى اجتهادًا، وأن يُسمّى الاجتهاد بدعة حتى يُرمى أهله بما ليس فيهم. والمفارقة أن أوسع العلماء تتبّعًا للبدع هو نفسه أحكمهم ضبطًا لهذا الباب؛ فالسلامة في ضبط الأسماء قبل إطلاقها.

ضوابط التبديع

- المجتهد الذي يتحرّى مراد الشارع ثم يخطئه مأجور، لا يُسمّى مبتدعًا ولا ضالًّا، وإن رُدّ قوله؛ فالحكم على القول غير الحكم على قائله. وعلامته أنه إذا ظهر له الحق أذعن له، أما المبتدع فطريقه نفسه مخالف.
- البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية؛ فلا تُطلق على المعصية، ولا الفروع المستنبطة، ولا المصالح والعادات، ولا على خلاف المدارس المعتبرة التي اعترف ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي بمذاهبها الفقهية الأربعة والعقدية الثلاثة.
- البدع متفاوتة: كلية تخرم أصلًا عامًّا، وجزئية لا تتعدّى محلّها، والجزئية المتأوَّلة قد تكون صغيرة، فإن داوم عليها صاحبها أو دعا إليها أو أظهرها في مجامع الناس صارت كبيرة أو خيف أن تصير كبيرة؛ ولا يُوصف العامي المقلّد بأنه من أهل الأهواء.

- لازم المذهب ليس بمذهب، فلا يُنسب إلى المخالف ما لم يقله وإن ظُنّ لازمًا لقوله؛ ومن ثبتت بدعته يُرشد ويُعلَّم، وله من الموالاة بقدر ما فيه من خير، والهجر يدور مع المصلحة، والعقوبة لوليّ الأمر لا للخطيب، وتوبته ممكنة.
- زلة العالم تُتتبَّت نسبتها، ثم تُردّ ولا تُنشر ولا يُتبع فيها، ويُحفظ قدره: لا نؤثّم ولا نعصم؛ فلو أُهدر كل من أخطأ في اجتهاده لقلّ من يسلم من الأئمة.

فقه الافتراق

- قبل جمهور أهل العلم حديث الافتراق، وردّه قلّة، وبعضهم لم يضعّف أصله بل زيادة «كلها في النار إلا واحدة»؛ ولا يمكن الجزم بتعيين الفرق المرادة به.
- ليس المراد به مطلق الاختلاف، فقد اختلف الصحابة ولم يعب بعضهم بعضًا، بل مخالفة في أصل كلي مع تفرّق القلوب والعداوة؛ والفرق من الأمة، والراجح عند الشاطبي عدم القطع بتكفيرها، ولا يُشهد لمعيّن منها بالنار.
- الناجية تُعرف بالوصف، أي ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه، لا بالأسماء؛ والأصل ستر الفرق وترك تعيينها، إلا في موطنين ضيّقين محلّهما أهل الفتوى، ومن ذاكر مخالفه فليُره أنه مخالف للدليل لا أنه خارج من السنة؛ وعلامات الفرق مرآة يعرض المرء عليها نفسه قبل غيره.

> **قاعدة**
>
> **لا افتراق إلا باجتماع أمرين: مخالفةٍ في أصل كلي من أصول الدين، وتفرّقٍ في القلوب يورث العداوة والبغضاء؛ فالخلاف الفقهي والبدعة الجزئية خارجان عن حديث الافتراق.**

> **خلاصة الفصل**
>
> - المخطئ مأجور، والمبتدع من اخترع في الدين طريقة تضاهي التشريع.
> - الافتراق في الأصول الكلية مع العداوة، لا في الخلاف الفقهي، والفرق من الأمة.
> - يُردّ القول ويُعذر القائل، ولا تُعيَّن الفرق، ومن ذاكر مخالفه فبرفق.

الفصل الثاني عشر

أدب الأئمة في الخلاف

صنّف أبو حنيفة في السِّيَر، فردّ عليه الأوزاعي، فردّ أبو يوسف على الأوزاعي، فردّ الشافعي على أبي يوسف، ثم لم يعكّر ذلك صفو ما بينهم. وفي حيّ من أحيائنا اليوم يردّ خطيبٌ على جاره في مسألة من الفروع، فلا تمضي جمعتان حتى ينقسم المصلّون بين المسجدين. لم يكن خلاف الأئمة أهون من خلافنا، لكن كان عندهم أدبٌ تعلّموه كما تعلّموا العلم، وتناقلوه حكاياتٍ ومشاهد قبل أن يدوّنوه قواعد؛ فلنجلس في مجالسهم قليلًا، ولننظر كيف اختلفوا.

- الأدب علمٌ كان السلف يطلبونه بالملازمة ويقدّمونه على العلم، وأحوج ما يكون إليه العالم ساعةَ يُخالَف؛ فالأدب مع الموافق هيّن، وإنما يُمتحن حين يقف أمامك من يرى خطأً ما تراه صوابًا.
- قبل أن تحكم: سمّى الأوزاعي أبا حنيفة مبتدعًا بما بلغه عنه، فلما قرأ مسائله أثنى عليه، فلما لقيه قال: لقد كنت في غلط ظاهر. فاقرأ كلام مخالفك بلفظه، ثم القَه، قبل أن تحكم.
- بعد المناظرة: تناظر أحمد وعلي بن المديني حتى ارتفعت أصواتهما، فلما انصرف ابن المديني أخذ أحمد بركابه؛ فما جرى في المسألة لا يمسّ منزلة الرجل.
- لا تجعل مسألة فرعية محنةً يُوالى عليها ويُعادى، ولا شعارًا يُعرف به مسجد من مسجد؛ فضرر التفرّق عليها أعظم من ضرر الخطأ فيها، وموضعها الدرس لا الخطبة.
- الإنصاف أن تكتب ما لك وما عليك، وأن تقرّ لمخالفك بما أصاب فيه، وأن تنقل قوله بأمانة.
- ما نُقل من قسوة بعض الأئمة على بعض يُنظر في ثبوته ثم في ملابساته، ولا يُتّخذ ذريعة للجرأة عليهم.
- الأدب لا يعني تصويب قول المخالف ولا ترك البيان؛ وموضعه الخلاف السائغ، أما حقوق الأخلاق فتبقى مع كل مخالف.
- الأخوة لا تنتظر الاتفاق: ناظر يونس بن عبد الأعلى الشافعيَّ ثم افترقا، فلقيه الشافعي فأخذ بيده وقال: «يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانًا وإن لم نتفق في مسألة».

قاعدة

المخالف المتأهّل في مسألة اجتهادية يُعذر ولا يُبدَّع، ويُحكى قوله بدليله، ويجوز العمل بقوله عند الحاجة، ويُردّ عليه إن لزم الردّ نصحًا لا تجريحًا.

خلاصة الفصل

- تعلّم الأئمة أدب الخلاف كما تعلّموا العلم، فتناظروا ثم حفظوا الود.
- اقرأ كلام مخالفك والقَه قبل أن تحكم، وأنصفه في النقل والثناء.
- خصومة في الفكرة، وعدل مع الشخص، وأخوّة لا تنتظر الاتفاق.

الباب الثالث

أحاور

الحوار مع المخالف

الفصل الثالث عشر

افهم مخالفك كما يفهم نفسه

تخيّل شيخين في حيّ واحد يختلفان منذ سنين في مسألة واحدة، يحفظ كل منهما ردوده على صاحبه ويعرف مواضع الضعف في قوله، فإذا سألت أحدهما أن يعرض قول صاحبه بأدلته عرضًا يرضاه صاحبه تلعثم، أو ساق صورة لو سمعها المخالف لقال: ما هذا قولي. فأكثر الخصومة لا تدور بين قولين، بل بين قولٍ وكاريكاتيرٍ عن القول الآخر. ولهذا كان أول الحوار أن تفهم، وأعلى الفهم أن تفهم مخالفك كما يفهم هو نفسه، حتى يسمع قوله منك فيقول: نعم، هذا ما أعنيه.

- اقرأ أدلة مخالفك من كتب أهله لا من كتب الرادّين عليه، وتوهّم نفسك مكانه؛ فأنت تحب أن يُحكى قولك بأدلته وقيوده: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (متفق عليه).
- تحت كل خلاف ثلاث محادثات تجري معًا: ماذا حدث؟ والمشاعر، والهوية؛ فالكلام في الأسانيد قد يخفي إمامًا أُحرج أمام جماعته، وآخر يخشى أن يُظنّ به التفريط في البيان إن سكت؛ ومن تكلّم في الأدلة وحدها لم يلمس موضع الجرح.
- لكلِّ قصة معقولة عنده، تصنعها معلوماته وتفسيراته ومصلحته؛ فانتقل من اليقين إلى الفضول، واسأل: ما الذي عنده وليس عندي؟ وفهمك قصته لا يقتضي أن تتخلى عن قصتك.
- النية غيب والأثر ظاهر: لا تستنتج نية مخالفك من أثر كلامه فيك، بل شاركه الأثر واسأله عن القصد؛ ولا تظن أن حسن نيتك يمحو سوء أثرك، فإذا شكا مصلٍّ أن كلامك آذاه فابدأ بالاعتراف بأثره قبل بيان قصدك.
- ابحث عن المساهمة لا عن المذنب، فقلّما تنشأ قطيعة بين مسجدين إلا وللطرفين فيها يد؛ وافصل بين القول وقائله، فمن قيل له: قولك مخالف للسنة، قد يسمع حكمًا عليه هو، فيدافع عن نفسه لا عن قوله.
- الإصغاء حضور قلب: لا تقطع على مخالفك حتى يفرغ، كما سأل النبي ﷺ عتبة قبل أن يجيبه: أفرغت يا أبا الوليد؟ وعلامة صدق الإصغاء أنك لو أردت أن تلخّص كلامه لاستطعت؛ فمن لم يُسمَع لن يَسمع.
- اسأل لتتعلم لا لتحكم، وأعد صياغة قوله بلفظك، واعترف بما يجده قبل البحث في الحل؛ والاعتراف ليس موافقة، فلك أن تقول: أفهم لماذا تراه هكذا، وأنا أراه على غير ذلك.
- في حنين سمّى النبي ﷺ ما في نفوس الأنصار، وصاغ حجتهم بلسانه، ثم أراهم ما هو أعظم منها؛ فأقنعهم بعرض حجتهم لا بإبطالها. ولا يملك الحكم على فهمك إلا مخالفك، فاعرض قوله واسأله: هل هذا ما تقول؟

قاعدة

لا تردّ على قول مخالفك حتى يُقرّ هو بأنك فهمته فهمًا أمينًا.

خلاصة الفصل

- أكثر الخصومة ردٌّ على صورة صنعناها لا على قول قاله المخالف.
- تحت الحجة مشاعر وهوية، والإصغاء والسؤال والاعتراف طريق الفهم.
- الإنصاف في عرض قول المخالف لا يعني تصويب مضمونه.

الفصل الرابع عشر

قواعد الحوار وآدابه ومغالطاته

مضى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه، لا يحمل سيفًا ولا جندًا، وإنما أسئلة وآيات وسنة يعرف مواضعها؛ فسمع حتى فرغوا، وحصر مآخذهم في ثلاث، وأخذ عليهم العهد بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وأجاب كل مأخذ بدليل من جنسه، واستوثق بعد كل جواب أنهم خرجوا منه، فرجع منهم ألفان. وكم من حوار يجري اليوم بين خطيبين يمتد ساعات ثم ينفضّ وكلٌّ منهما أشد تمسكًا بقوله وأقل ودًّا لصاحبه؛ والفرق أن لمناظرة ابن عباس قواعد وآدابًا تُتعلَّم، وأنها خلت من المغالطات.

- الجدل المذموم ما قُصدت به الغلبة، أما رفض الحوار بإطلاق فمن سمات الغلاة؛ والخلاف السائغ يُحاوَر فيه بحثًا وحجةً معًا، وغير السائغ حجةً وبيانًا. وغاية الحوار أوسع من إزالة الخلاف: فإن لم تمكن إزالته أمكن تضييقه أو احتواؤه أو تحييده.
- الهدف المباشر للحوار الإفهام: أن تُفهِم وتَفهَم حتى تستبين المواقف؛ فحوارات الأنبياء لم ينته أكثرها بإقناع أقوامهم، ولم تكن سدى لأنها حققت البلاغ المبين. فإذا حمّلت الحوار الإقناع ظهرت عيوبه: الاحتداد والتكرار واتهام صاحبك بالتعصب.
- لا تدخل حوارًا إلا بنية تطلب الحق لا الغلبة، وعلم بالمسألة وبطريقة الاحتجاج لها، وتكافؤ بينك وبين محاورك؛ فإن اختلّ التكافؤ فحوّل المناظرة إلى سؤال واسترشاد. أما نية محاورك فلا تتّهمها، فذلك قول بلا علم.
- قواعده ست: مرجعية متفق عليها، وتحرير محل النزاع، وترتيب الموضوعات مسألة بعد مسألة، وتوحيد المصطلحات، والتثبت من القول ثم من القصد، والاقتصار على الحجة القوية. فكم من حوار سُردت فيه الأدلة على مشروعية المسح على الخفين، ثم تبيّن أن الخلاف في اعتبار الجورب خفًّا!
- آدابه أربعة: العدل والإنصاف حتى تعترف بخطئك، وإحسان القول وترك الألفاظ الفاحشة، وحسن الاستماع، والمروءة فلا تُظهر تفوقك إذا تراجع صاحبك؛ وما نُقل عن بعض الأئمة من شدة في مواضع معدودة لا يُتّخذ قاموسًا في وصف المخالفين. وأسوتك أدب الأنبياء مع يقينهم بالحق: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ: ٢٤].

- من أساليبه: السبر والتقسيم بحصر الاحتمالات حصرًا صحيحًا، والتقرير، والتنزّل، وصوغ الاعتراض سؤالًا لا تخطئة، وضرب الأمثال من بيئة السامع. والسبر غير الإحراج بخيارين: فالأول يستوفي الاحتمالات ثم يختبرها، والثاني يعرض خيارين ويُخفي ثالثًا.
- قد تتولّد من النصوص مقالتان متضادتان كلاهما غلط، لأن كل فريق أخذ بطرف منها وترك الآخر؛ فقبل أن تقول: ترك مخالفي النص، انظر: هل أخذ بنص آخر؟ ولا يعني هذا أن الحق في كل خلاف وسط بين قولين، فقد يكون في أحدهما.
- المغالطات نقضٌ للقواعد والآداب، ومن أشهرها: الشخصنة، ومهاجمة رجل القش، والتعميم المتسرّع، والإحراج بخيارين، والاحتكام إلى الكثرة، وتمرير افتراضات غير مسلّمة؛ ولا تفترض فيمن وقع فيها التعمد، بل اكشفها بالسؤال لا بالتسمية: هل هذا ما قلتُه؟ ولا تردّها بمثلها، فيصير الحوار مباراة في المغالطة.

قاعدة

لا حوار بلا مرجعية، ولا تنفع مرجعية بلا محل نزاع محرَّر؛ ثم مسألة بعد مسألة، وحجة واحدة قوية خير من عشر يُشاغَب عليها.

خلاصة الفصل

- الحوار للإفهام، والإقناع غاية وراءه لا يملكها المحاور وحده، ورفضه بإطلاق من سمات الغلاة.
- شروطه النية والعلم والتكافؤ، وقواعده تبدأ بالمرجعية وتحرير محل النزاع، وآدابه العدل وإحسان القول وحسن الاستماع والمروءة.
- كل مغالطة نقض لقاعدة، تُكشف بالسؤال ولا تُردّ بمثلها.

الفصل الخامس عشر

كيف نتكلم حين نختلف

إمامٌ يعاتبه مؤذنه على ترك القنوت، فيجيبه مرةً بالوسم والدفاع فيخرج الرجلان مجروحين، ويجيبه مرةً أخرى بتفهّم ما وراء حدّته فيلين المؤذن ويتفقان على جلسة يُعرض فيها القولان. لم يتنازل الإمام في المرتين عن رأيه، وإنما تغيّر كلامه وحده، فصارت الكلمة التي كانت جدارًا نافذة. فالكلمة في الخلاف إما جدار يحجب المعنى بالصمت الخائف أو بالعنف الجارح، وإما نافذة يتدفق منها المعنى بين المتحاورين حتى يمتلئ بينهما حوض مشترك من المعلومات والآراء والمشاعر، فتأتي القرارات أذكى والالتزام بها أصدق.

- ليس الصمت أدبًا ولا حيادًا، وليس كل كلام حازم عنفًا؛ فالإنكار بعلم وعدل غير الوسم والإيلام. والضابط تفريقان: بين الحكم على الفعل والحكم على الشخص، وبين مقام بيان الحكم على المنبر ومقام معالجة الإنسان ومحاورته.

- ابدأ بقلبك قبل لسانك، فاسأل قبل اللقاء وفي أثنائه: ما الذي أريده حقًّا لنفسي، ولمخالفي، وللعلاقة بيننا؟ فكثيرًا ما يدخل المرء الحوار يريد تصحيح الوقائع ثم ينتهي يريد الفوز وهو لا يشعر؛ فاحذر أن تنقلب نيتك إلى إرادة الغلبة أو الانتقام أو السلامة بالصمت.
- ارفض الثنائية الزائفة بين صدق يجرح ولطف يكتم، واجمع ما تريده بالواو: أنبّه أخي على خطئه، وأحفظ مكانته، ولا أخسر ودّه. وقد أُمر نبيّان باللين مع فرعون ومضمون رسالتهما قاطع: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ [طه: ٤٤].
- إذا رأيت مخالفك يصمت أو يحتدّ فالمشكلة في الأمان لا في المضمون؛ فابنِ الأمان بالهدف المشترك والاحترام المتبادل، واعتذر إن أخطأت، وإن أُسيء فهم قصدك فانفِ القصد المتوهَّم ثم أثبت قصدك الحقيقي.
- عبّر بأربعة أركان: ملاحظة بلا تقييم، وشعور تنسبه إلى نفسك، وحاجة تزنها بميزان الشرع، وطلب محدد لا إلزام. وكثيرًا ما يكون حكمنا على المخالف بالتساهل أو التشدد تعبيرًا ملتويًا عن حاجة فينا. غير أن الحكم الشرعي ليس حاجة نفسية، وليس كل حاجة مشروعة، والإلزام مشروع في الأحكام والولاية والحسبة، فلا يُلغى بهذه الأركان إنكار.
- اعرض رأيك بالوقائع أولًا، ثم استنتاجك بصيغة الاحتمال، ثم اسأل عن رأي مخالفك وادعُه إلى نقدك؛ أما القطعيات فتُقال بجزم. وإذا رأيت نفسك موقنًا بأنك محق فتراجع عن لغتك القاسية لا عن قناعتك.
- لا تُنهِ الحوار بلا قرار معلوم الطريقة وتكليف محدد: من يفعل ماذا، ومتى، وكيف نتابع؛ واشكر أخاك بذكر ما فعل لا بمدح يجعلك قاضيًا عليه.

قاعدة

تمسّك بقناعتك وليّن طريقتك: صلابة في المضمون، ولين في العبارة.

خلاصة الفصل

- نأخذ من علوم التواصل أسلوب الخطاب، ومن الوحي نظرية الحكم.
- القلب أولًا، ثم أمان المجلس، ثم أركان التعبير: ملاحظة وشعور وحاجة وطلب.
- الرأي يُعرض بالوقائع وصيغة الاحتمال، والقطعي بالجزم، والحوار يُختم بقرار وتكليف.

الفصل السادس عشر

كيف نراجع آراءنا ونفتح عقول غيرنا

كان الشافعي يُصلح كتابه في كل مرة يُقرأ عليه، وصار له مذهب قديم وجديد، ولم يرَ في ذلك ما يُنقص قدره. ونحن نبدّل أدواتنا كلما ظهر جديد، ونترك آراءنا على حالها سنين، لأننا كثيرًا ما نؤثر الشعور بأننا على حق على أن نكون على حق. وأمام الخطيب سؤالان: كيف أراجع رأيي فلا أتصلّب ولا أتقلّب؟ وكيف أفتح عقل مخالفي فلا أغلبه ولا أخدعه؟ فالمراجعة ميدانها الاجتهاد لا الثوابت، والإقناع طريقه البيان لا التلاعب، ولكلٍّ منهما أدب يحفظه من أن ينقلب إلى ضدّه.

- يدخل المرء الجدال بإحدى أربع عقليات: الواعظ المتعصب لرأيه، والمدّعي العام المتربّص بخطأ مخالفه، والسياسي الذي يُرضي جمهوره، والعالِم الذي يعامل رأيه فرضية يختبرها. والخطيب واعظ بيقين في الثوابت، عالِم في اجتهاداته وأساليبه.
- أخطر الجهل ألّا يدري المرء أنه لا يدري، وهو الجهل المركّب، وأكثر ما يصيب من انتقل من الابتداء إلى قليل من العلم؛ والمنبر يغري صاحبه بالكلام فيما لم يتخصص فيه. والتواضع الواثق أن تثق بقدرتك على التعلم وتتّهم معارفك الحاضرة، فتجزم حيث يجب الجزم، وتقول في المجتهَد فيه: والذي يترجح لي، واللّٰه أعلم.
- من فصل رأيه عن هويته فرح بخطئه المكتشَف، لأنه صار أقل خطأً مما كان؛ فاجعل هويتك ما تعظّمه من قيم كطلب الحق واتباع الدليل، لا ما تتبنّاه من آراء. ومن تربّى على أن المجتهد المخطئ مأجور لم يرَ في الخطأ سقوطًا لكرامته.
- الرجوع إلى الحق سيرة السلف: رجع أبو هريرة إلى قول عائشة وأم سلمة، وأوصى عمر أبا موسى ألا يمنعه قضاء قضاه أن يرجع إلى الحق. ورد الحق بعد ظهوره كِبر لا ثبات.
- للمراجعة حدّ: تكون في الاجتهاديات وفهمنا للنص والوسائل، وإلى دليل لا هروبًا من ثبات؛ أما قطعيات العقيدة وأركان الدين فيقين يُثبَت عليه.
- الخلاف حول الفكرة نافع، والخصومة الشخصية مفسدة؛ فليكن خلافك حارًّا في الفكرة باردًا في العلاقة، وابنِ لنفسك شبكة ناصحين يصدقونك في عيوب خطبتك.
- تُفتح العقول بالبدء بالمتفق عليه، والاقتصار على أقوى الحجج، والسؤال الذي يعين صاحبك على أن يجد دافعه بنفسه، مع التدرج والصبر، فمن عرض الحل على من لم يرَ المشكلة أضاعهما معًا؛ والإقناع المشروع حقٌّ صادق معلَن الغاية يحترم حرية المخاطَب.
- إذا اعتُرض عليك أمام الناس فاهدأ، وأقرّ بما وراء الاعتراض من غيرة، واستوضح، وأوجز، وضع المسألة في نصابها، وأجّل النقاش إلى ما بعد الصلاة.

قاعدة

الرجوع إلى الدليل منهجُ الأئمة لا هزيمتهم، والتمادي في الخطأ بعد ظهوره كِبرٌ لا ثبات.

خلاصة الفصل

- كن واعظًا في الثوابت، عالِمًا في الاجتهاديات.
- ثِق بقدرتك على التعلم، وأعطِ كل رأي من اليقين قدر دليله، وافرح بخطئك المكتشَف.
- افتح عقل مخالفك بالسؤال والبيان والصدق، لا بالغلبة ولا بالتلاعب.

الباب الرابع

أُدير وأتعاون

من المنبر إلى العمل المشترك

الفصل السابع عشر

المنبر: أين أتكلم وأين أسكت

خطيبٌ يراجع خطبته ليلة الجمعة، وفي آخرها سطرٌ يعرّض فيه بخطيب المسجد المجاور، والدليل معه فيما يرى. لكن السطر سيُلقى على مئات لا يعرف أكثرهم المسألة، وصاحبه غائب لا يجيب. فالمنبر أضعف وسيلة لطرح الخلاف وأقواها لإشعاله: خطاب أحاديّ لا تصحيح فيه، أمام عامة متباينين، في لحظة عبادة، وكلمته تُتلقّى حكمًا للدين. ولذلك لا يكفي أن يسأل الخطيب: هل الحق معي؟ بل: هل هذا موضعه ووقته وأهله؟ فالعلم بالحكم شيء، والعلم بموضع الكلام فيه شيء آخر، وكلاهما من الفقه.

- لكل كلام موضعه: المنبر للقطعيات والمتفق عليه والتزكية ومشكلات الحيّ، والدرس للخلاف الفقهي والعقدي المعتبر، والمجلس الخاص لما بين الخطيب وأخيه أو المعترض بعينه، والجهة المختصة لتكفير المعيَّن وتبديعه والنوازل. ولا تُشغل العامة بالخلافات العقدية، فليس ذلك كتمانًا للعلم بل وضعٌ له في موضعه.
- قبل كل خطبة سل نفسك: أأعالج مشكلة في حيّي، أم أصفّي حسابًا مع خطيب آخر؟ فاللمزة من فوق المنبر ضربٌ وهرب يصيب غائبًا لا يملك ردًّا.
- السكوت قد يكون فقهًا: أتمّ ابن مسعود خلف عثمان وهو يرى القصر، حفظًا للجماعة؛ فاعمل بما تراه راجحًا ولا تنكر على من خالفك في السائغ، واترك المستحب تأليفًا للقلوب، فمصلحة التأليف في الدين أعظم من معركة على سنّة يحتمل تركها.
- والسكوت قد يكون تقصيرًا: فبيان القطعيات والمنكر البيّن لا يُترك، فلا غلوّ في التكفير والتبديع، ولا تمييع في أحكام الدين.
- الخطيب في النوازل ناقل لا منشئ؛ يُحيل إلى مرجعية الإفتاء؛ ويعرض الاجتهاد اجتهادًا، وينكر برفق وإنصاف من غير تعصب ولا إظهار غلبة.
- تُستر الأسماء وتُذكر الأوصاف، على الهدي النبوي في قوله: «ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا وكذا» (رواه أبو داود وصححه الألباني)؛ فذكر الصفة يترك لصاحبها طريق الرجوع.
- يُعالج كل خلاف في أدنى موضع يمكن أن يُحلّ فيه، ثم يُرفع درجة إذا تعذّر، ولا يُنقل إلى المنبر في أي درجة: الخلاف اليومي يُعمل فيه بالراجح بلا إنكار، والاعتراض العلني يُحتوى ويؤجَّل، والتوتر بين خطيبين تبدأ معالجته بالزيارة، والاتهام بالتبديع والنازلة يُرفعان إلى أهل الفصل والإفتاء.

- الخطبة الجامعة تنتقل من المشترك إلى المختلف بلغة وصفية، ولا يُروى فيها إلا ما ثبت، ومن نقل ما لا يثبت ثم تبيّن له صحّح من منبره في الجمعة التالية، وذلك محمدة له.

والخطوط الحمراء الست على المنبر:

- لا تكفير ولا تبديع لمعيَّن.
- لا تسمية لأشخاص ولا مساجد ولا جماعات في سياق الرد.
- لا رد على خطبة خطيب آخر.
- احترام المذاهب الفقهية الأربعة والعقدية الثلاثة.
- لا طعن في النيات ولا تسفيه للآراء.
- زُر أخاك قبل أن تردّ عليه.

> **قاعدة**
>
> **المنبر للمتفق عليه، والدرس للخلاف السائغ، والمجلس الخاص لما بين الإخوة، والفصل لأهله لا لمنبرك.**

> **خلاصة الفصل**
>
> - اسأل عن موضع الكلام ووقته وأهله، لا عن صوابه وحده.
> - يُترك المستحب تأليفًا للقلوب، ولا يُترك بيان القطعي.
> - الزيارة قبل الرد، والرفع إلى أهل الفصل بدل التشهير.

الفصل الثامن عشر

من الخلاف إلى الاتفاق

حين تختلف لجنة المسجد وإمامه على قاعة تُغلق بعد العشاء أو تبقى لحلقة الشباب، يحسب كلٌّ منهما أن أمامه طريقين: إن لان خسر ما يراه حقًّا، وإن اشتدّ خسر صاحبه. والطريق الثالث موجود: الصلح، وهو عبادة قبل أن يكون مهارة، وحدّه ما وضعه النبي ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرّم حلالًا أو أحلّ حرامًا» (رواه أبو داود والترمذي). وما انتهى إليه أهل الخبرة بفضّ النزاعات نأخذه أداةً لا ميزانًا: يعلّمنا كيف نتفاوض، ولا يقرّر لنا ما الحق.

- المساومة على المواقف تأسر أصحابها، فيصير همّ كل طرف حفظ ماء وجهه، وتنتهي إلى قسمة للفرق لا إلى حل؛ والمخرج لين مع الأشخاص وصلابة في المضمون، وتنازل للمبدأ لا للضغط، كما أُمر موسى وهارون بالقول الليّن مع أطغى الخلق فلانت العبارة ولم تنقص الرسالة.
- افصل الأشخاص عن المشكلة: انظر إلى المسألة بعين صاحبها، ولا تستنتج نيته من مخاوفك، واعترف بعاطفته، وأشركه في صنع الحل، ولا تستهن بالاعتذار.

- ركّز على المصالح لا على المواقف: اسأل: لماذا؟ حتى يتبيّن ما وراء كل موقف، فكثيرًا ما يكون الخلاف في من يدفع ومن يُستشار، لا في الفتح والإغلاق.
- ابتكر الخيارات قبل أن تحكم عليها، وابحث عمّا يكلّفك قليلًا وينفع صاحبك كثيرًا، كما لانت الصيغة في صلح الحديبية وحُفظ المضمون.
- احسم ما بقي بمعيار مستقل عن الإرادتين، كالعرف الصحيح وأهل الخبرة والقرعة، والمرجعية العليا للوحي؛ واسأل صاحبك: أترضى هذا المعيار لو انعكس الحال؟
- اعرف بديلك قبل أن تجلس، فهو قوتك إذا كان الطرف الآخر أقوى؛ وإذا لجأ إلى الحيل فسمّها بلطف ولا تقابلها بمثلها، فلك ألا تكشف سقفك وليس لك أن تكذب فيه.
- إذا عجز الطرفان فوسيط يرضيانه، يأتي بمسودة ويطلب نقدها لا الموافقة عليها، حتى تُكتب ورقة صلح يُوفى بها، ويبقى السؤال الذي يليق بالمصلح: هل بقيت الأخوّة؟

قاعدة

لِنْ في العبارة واثبُت في المضمون، وفرّق بين ثلاثة: ثابتٍ يُبيَّن ولا يُساوَم عليه، واجتهادٍ يُحسم بالدليل ويُدار بالسعة، ووسيلةٍ يُتفاوض فيها ويُصطلح عليها.

خلاصة الفصل

- الصلح خير، وحدّه ألا يحرّم حلالًا أو يحلّ حرامًا؛ والتفاوض أداة لا ميزان.
- افصل الأشخاص عن المشكلة، وابلغ المصالح بالسؤال، وابتكر الخيارات، واحسم ما بقي بمعيار مستقل.
- لا يدخل سوق التفاوض حكم قطعي ولا خلاف فقهي سائغ، وإنما الوسائل والترتيبات.

الفصل التاسع عشر

العمل المشترك

مسجدان في حيّ واحد، بين إماميهما خلاف قديم في مسألة فرعية، يجمع كلٌّ منهما تبرعاته لأسر الحي وحده، فتصل المعونة إلى بيوت مرتين ولا تصل إلى أخرى قط. لم يطعن أحدهما في صاحبه، لكنهما لم يجلسا قط ليسألا: ماذا يحتاج الحيّ منّا معًا؟ والخطوة الناقصة هي الانتقال من تعايش صامت إلى عمل مشترك، وهو فريضة لا ترف: فقد قرن الله الأمر بإقامة الدين بالنهي عن التفرق فيه، والأخوّة ووحدة الصف شقيقة التوحيد وقرينته.

- الاجتماع الكامل واجب، فإن عُجز عنه لم يسقط التعاون المستطاع؛ والإخبار بوقوع الفرقة قدرًا لا يبيح الاستسلام لها، بل تُدافَع بالأمر الشرعي. وواجب الوقت أن نستثمر الموجود كله دون إقصاء، لا أن نهدم الجماعات القائمة أو نبني بديلًا عنها؛ وعليه جرى ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي في دعوته إلى توحيد الجهود بدل الانشغال بالخلافات البينية.

- لا يوصل العمل المشترك إلى الاجتماع إلا إذا أُخذ ديانةً لا سياسة، وقُدّم فيه التوافق العملي على الفكري، وخُفضت التوقعات من نتائجه، والتُمست فوائده التربوية من مجاهدة القلب على الولاء للمؤمنين واختبار الإخلاص وبناء الثقة.
- آية التعاون حددت موضوعه لا هوية المتعاونين: <وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى> [المائدة: ٢]؛ فمن التمس المعاونة على ما يحبه الله أُجيب، ما لم يترتب على إعانته ما هو أبغض إلى الله منه. فإذا كان العمل المشترك ممكنًا في أشد درجات التباين، فهو بين إمامين اختلفا في فرع أيسر وأولى.
- العمل مع أخيك لا يعني أنك توافقه في كل ما عنده؛ والعمل يداوي ما لا يداويه الجدل، فالتعهدات بالأدب وحدها قليلة الأثر، والعلاج أن تُصنع بيئة يلتقي فيها المختلفون على مودة قبل أن يلتقوا على جدال، بزيارات متبادلة ومشاريع خدمية مشتركة، كما كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
- التعاون فيما اتفقنا عليه والإعذار فيما اختلفنا فيه قاعدة صحيحة بضابطها: أن يكون المعذور فيه الخلاف السائغ وحده، وأن تؤجّل الشراكةُ المفاصلةَ ولا تُسقط البيان، كما أنكر هارون عليه السلام على قومه وترك المفاصلة خشية الفرقة.
- عوائقه موانع تحول دون قيامه كالتخوين والتعصب، وعقبات تُفشله بعده كادعاء التمثيل الحصري وتغليب الحظ الفئوي؛ وعلاجها يبدأ بإصلاح السرائر قبل الهياكل. ثم يقوم على جاهزية نفسية، وأخلاق تبني الثقة من صدق وعدل وتواضع، وتأسيس يحسم الأدوار ومرجعية الفصل، وهدف محدد يتجسد في مشروع عملي؛ وتنسيق مسجدين في مشروع واحد عمل مشترك حقيقي.
- يعصمه منهج السلف في التلقي والتدرّج والأخوّة فوق الآراء، وثقافة مراجعة تجمع الأمان والمساءلة؛ والخلاف المحترم البنّاء خصومة في الفكرة وعدل مع الشخص، وهو ما جمعه الشافعي حين دعا صاحبه إلى أن يكونا إخوانًا وإن لم يتفقا في مسألة. ولعل إمامَي ذلك الحيّ لا يحتاجان إلى أن يتفقا في مسألتهما القديمة، بل إلى جلسة واحدة يكتبان فيها قائمة واحدة بأسر الحي.

قاعدة

العمل المشترك لا يلزم له التوافق التام، ولا يلزم منه التوافق التام.

خلاصة الفصل

- العمل المشترك فريضة، والتعاون المستطاع لا يسقط بالعجز عن الوحدة.
- موضوعه كل برّ وتقوى، والإعذار فيه لما يسوغ فيه الخلاف وحده، والشراكة لا تُسقط البيان.
- ينجح بإصلاح السرائر قبل الهياكل، وبهدف محدد ومشروع عملي يبدأ من الحيّ.

خاتمة

الوصية الجامعة

بدأ الكتاب بخطيبين في مسجدين متجاورين يقرّر أحدهما قولًا ويقرّر الآخر خلافه، وانتهى والقولان باقيان؛ فلم يأتِ ليرفع الخلاف ولا ليرجّح قولًا على قول، بل ليغيّر نظرة كلٍّ منهما إلى صاحبه. فقد تبيّن في الفهم أن أكثر الخلاف وليد الدليل لا الهوى، وفي الأدب أن أخطره النفس التي تخوضه، وأن الأئمة كانوا يختلفون في المسألة ثم يأخذ بعضهم بيد بعض، وفي الحوار أن أوله أن تفهم مخالفك كما يفهم نفسه، وفي الإدارة أن المنبر للمتفق عليه، وأن العمل المشترك لا ينتظر التوافق التام.

وهذه ثماني وصايا تجمع ذلك:

- الخلاف في الاجتهاد سنّة وسعة، وإنما المذموم التفرّق والتعادي.
- أكثر الخلاف وليد بلوغ الدليل وفهمه لا سوء النية؛ فمن عرف أسبابه عذر أهله.
- اتّهم نفسك قبل مخالفك، وزِن رأيك ورأيه بميزان واحد.
- لا تخطب ولا تحاور حتى يسكت عنك الغضب.
- اطلب الحق لا الغلبة، والإفهام لا الإفحام.
- الأدب قوة تُضاف إلى الحجة؛ فلِن في العبارة، واثبت في المضمون.
- المنبر للمتفق عليه، والدرس للخلاف السائغ، والفصل لأهله لا لمنبرك.
- التعاون لا ينتظر التوافق التام؛ فزُر أخاك، فأكثر الخصومات لا تصمد أمام لقاء قريب.

الوصية الجامعة

وإذا أردتَ أن تحمل الكتاب كله في جملة واحدة، فهذه هي:

> **قاعدة**
>
> **انظرْ إلى مخالفك مجتهدًا لا مُبطِلًا، ثم تأدّبْ معه، وحاورْه بإنصاف، واعرفْ أين تتكلّم وأين تسكت، واعملْ معه فيما يجمعكما.**

هذا هو الميزان كله: طلبٌ صادق للحق لا يبالي على أي لسان ظهر، وأخوّةٌ لا تنتظر الاتفاق في كل مسألة. والطريق بعد ذلك عمل لا قراءة: أن تلقى أخاك الخطيب في المسجد المجاور، فتسلّم عليه، وتسمع منه، وتبحثا معًا عن عمل صالح تشتركان فيه؛ وعندها يرى الناس في اختلافكما سعةً لا فتنة، وفي اجتماعكما بعد الخلاف درسًا أبلغ من كل خطبة. والحمد لله رب العالمين.



فقه الخلاف — مختصر المختصر

◆ ◆ ◆

من فهم الاختلاف إلى العمل المشترك

مديرية أوقاف حلب ١٤٤٨هـ — ٢٠٢٦م